



Data da Sessão: 15/09/2023
Pauta: 57

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5006015-64.2020.4.02.5121/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5006015-64.2020.4.02.5121/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL NEIAN MILHOMEM CRUZ

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: MARCELO QUINHONES BEZERRA

ADVOGADO(A): FATIMA VENTURA BEZERRA (OAB RJ098634)

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal interposto pela **UNIÃO** em face de **acórdão da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro**.

Versam os autos sobre pedido de inclusão da **genitora viúva** de militar como **dependente para fins de assistência médico-hospitalar** prevista no art. 50, IV, e da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares).

O **acórdão guerreado** confirmou a sentença, com a seguinte **ementa**:

*MILITAR – FUSMA - ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITAR PARA MÃE COMO DEPENDENTE - CONFLITO DE LEIS NO TEMPO - LEI VIGENTE AO TEMPO DO OBITO DO PAI VERSUS LEI VIGENTE AO TEMPO DO REQUERIMENTO - AUTOR ENTENDE QUE DEPENDENCIA ECONOMICA DE SI SURTIU APENAS COM O OBITO DO PAI - FATO GERADOR DO DIREITO - PRINCIPIO DO **TEMPUS REGIT ACTUM** - CONCEITO DE DEPENDENTE ALTERADO - RENDIMENTO VERSUS REMUNERAÇÃO - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.*

Nas razões do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, aduz-se divergência entre o acórdão impugnado e julgado da TNU:

*FUSEX. ASSISTÊNCIA MÉDICA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.954/19. **TESE DEFINIDA: “PARA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ESTABELECIDAS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 13.954/19, A MÃE VIÚVA É CONSIDERADA DEPENDENTE DO MILITAR PARA INCLUSÃO EM FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, MESMO QUE PERCEBA REMUNERAÇÃO, DESDE QUE ESTA NÃO SEJA DECORRENTE DE TRABALHO ASSALARIADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 50, § 4º, DA LEI 6.880/80, SENDO ILEGAIS AS RESTRIÇÕES CONTIDAS NA PORTARIA 653/05.” A PARTIR DA REFERIDA LEI HÁ MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO, DE TAL SORTE QUE A MÃE COM RENDIMENTO PRÓPRIO***

5006015-64.2020.4.02.5121

900000243405.V15 NMC.TNU© NMC.TNU



Data da Sessão: 15/09/2023
Pauta: 57

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

FOI EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA DO ROL DE DEPENDENTES PARA OS FINS DA ALUDIDA ASSISTÊNCIA. EXCLUSÃO DA AUTORA A PARTIR DE 16/12/2019, VIGÊNCIA DA LEI 13.954/19. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TNU, PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0001612-33.2017.4.01.3000, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Juiz Federal ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, JUNTADO AOS AUTOS EM 25/08/2020)

Admitido o incidente de uniformização pelo Min. Presidente da TNU, em sede de agravo.

É o relatório.

VOTO

O Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei Federal pressupõe que seja demonstrada divergência na interpretação do direito material entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões ou quando houver contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça ou da Eg. Turma Nacional de Uniformização, conforme dispõe o art. 14, § 2º da Lei nº 10.259/01 e art. 12 do RITNU (Resolução CJF nº 586/2019).

É imprescindível, outrossim, que além de devidamente **prequestionada a questão de direito material** (QO nº 35/TNU), seja realizado o **cotejo analítico** entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma de forma a evidenciar a **similitude fática e jurídica**, sob pena de não conhecimento do incidente de uniformização, consentâneo com a Questão de Ordem nº 22/TNU.

No caso vertente, o acórdão objurgado em acurada análise do direito intertemporal, reconheceu o **direito adquirido** à assistência médico-hospitalar em face da **qualidade de genitora viúva de militar ser anterior às alterações implementadas pela Lei nº 13.954/2019** ao Estatuto dos Militares.

Por sua vez, o paradigma da TNU – que decorreu de **voto de desempate** – assentou como premissa a inexistência de direito adquirido à regime jurídico.

Não se pode olvidar que a própria **Lei nº 13.954/2019** assim preconiza:



Data da Sessão: 15/09/2023
Pauta: 57

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Art. 23. Os dependentes de militares regularmente declarados e inscritos nos bancos de dados de pessoal das Forças Armadas, ou aqueles que se encontrem em processo de regularização de dependência na data de publicação desta Lei permanecerão como beneficiários da assistência médico-hospitalar prevista na alínea "e" do inciso IV do caput do art. 50 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), conforme estabelecido no regulamento de cada Força Armada.

Cabe pontuar que **malgrado este Relator tenha inicialmente encaminhado voto pelo não conhecimento do PUIL com fulcro na QO 22/TNU**, durante os debates travados nas reuniões presenciais da TNU, realizadas no interregno de 13 a 15/09/2023, **prevaleceu, por maioria, a compreensão externada pelo Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves, pelo conhecimento do PUIL**, reputando-se que há similitude fático-jurídica entre o acórdão vergastado e o paradigma, no entanto, com soluções discrepantes.

Outrossim, **o colegiado da TNU, à unanimidade, orientou-se pela afetação sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia**, diante da relevância da questão de direito material.

Destarte, fixa-se como **questão submetida a julgamento**:

Saber quais os efeitos das alterações decorrentes da Lei nº 13.954/2019 ao Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), no que tange ao reconhecimento da qualidade de dependente de militar, na condição de genitora viúva, para fins de direito à assistência médico-hospitalar.

Isso posto, voto por afetar o Pedido de Uniformização como recurso representativo de controvérsia, determinando que a secretaria da TNU adote as providências elencadas no art. 16 do RITNU (RESOLUÇÃO N. 586/2019 - CJF, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019).

Documento eletrônico assinado por **NEIAN MILHOMEM CRUZ, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000243405v15** e do código CRC **27f05378**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NEIAN MILHOMEM CRUZ
Data e Hora: 19/9/2023, às 14:44:42

5006015-64.2020.4.02.5121

900000243405.V15 NMC.TNU© NMC.TNU



Data da Sessão: 15/09/2023
Pauta: 57
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5006015-64.2020.4.02.5121/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5006015-64.2020.4.02.5121/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL NEIAN MILHOMEM CRUZ

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: MARCELO QUINHONES BEZERRA

ADVOGADO(A): FATIMA VENTURA BEZERRA (OAB RJ098634)

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. MILITAR. DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. GENITORA VIÚVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI Nº 13.954/2019 QUE ALTEROU O ESTATUTO DOS MILITARES (LEI Nº 6.880/80). AFETAÇÃO DO INCIDENTE SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA.

I. O Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei Federal pressupõe que seja demonstrada divergência na interpretação do direito material entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões ou quando houver contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça ou da Eg. Turma Nacional de Uniformização, conforme dispõe o art. 14, § 2º da Lei nº 10.259/01 e art. 12 do RITNU (Resolução CJF nº 586/2019).

II. É imprescindível, outrossim, que a análise da questão de direito material não implique o revolvimento do conjunto probatório, consentâneo com a súmula 42/TNU.

III. Pedido de Uniformização conhecido e afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

IV. **Questão submetida a julgamento:** Saber quais os efeitos das alterações decorrentes da Lei nº 13.954/2019 ao Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), no que tange ao reconhecimento da qualidade de dependente de militar, na condição de genitora viúva, para fins de direito à assistência médico-hospitalar.

ACÓRDÃO

5006015-64.2020.4.02.5121

900000243404.V4 NMC.TNU© VCL.TNU



Data da Sessão: 15/09/2023
Pauta: 57
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade AFETAR o tema como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber quais os efeitos das alterações decorrentes da Lei nº 13.954/2019 ao Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), no que tange ao reconhecimento da qualidade de dependente de militar, na condição de genitora viúva, para fins de direito à assistência médico-hospitalar".

Brasília, 15 de setembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por **NEIAN MILHOMEM CRUZ, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000243404v4** e do código CRC **c4d9d706**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NEIAN MILHOMEM CRUZ
Data e Hora: 19/9/2023, às 14:44:42

5006015-64.2020.4.02.5121

900000243404.V4 NMC.TNU© VCL.TNU